FICHE D'ACTION 10 : VULNÉRABILITÉ DU STATUT LÉGAL

Cible : Élèves et familles dont l'instabilité du statut d'immigration génère un stress chronique et limite l'accès aux services.
Objectif de l'intervention : Garantir le droit à l'éducation et l'accès aux services essentiels en protégeant la confidentialité et la sécurité des familles.

DÉTECTER

- **Stress de déportation ou d'incertitude :** Anxiété aiguë lors de discussions sur l'avenir ou peur irrationnelle des services gouvernementaux.
- Ce que cela peut cacher : Une peur constante d'une rupture brutale du parcours de vie ou d'une arrestation des parents.
- **Instabilité résidentielle** : Changements fréquents de logement (sous-location, hébergements d'urgence), retards ou déménagements subits.
- Ce que cela peut cacher : Une précarité économique extrême et l'absence de bail à leur nom pour protéger leur domicile.
- **Non-recours aux aides sociales** : Des parents qui refusent de l'aide scolaires ou des paniers alimentaires par peur que cela « nuise à leur dossier ».
- Ce que cela peut cacher : La crainte que solliciter de l'aide impacte leur processus d'immigration ou soit perçu comme un fardeau pour l'État.

AGIR

- **Affirmer le Droit Universel** : Rappeler que selon la Charte canadienne des droits et libertés, l'accès à l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant présent sur le territoire, indépendamment de son statut.
- **Garantir l'Anonymat** : Rssurer le parents que le dossier scolaire de l'enfant est confidentiel et qu'il n'existe aucun partage de données avec les services de l'immigration.
- **Orienter vers des services universels** : L'exemple des cliniques communautaires ou le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) pour les soins dentaires ou visuels essentiels.
- **Démystifier les Conséquences** : Expliquer que l'aide (banques alimentaires, aide scolaire) n'a aucun impact sur les démarches d'immigration.

INITIATIVES CONCRÈTES

- **Promouvoir l'École comme « Zone de Sécurité »** : Afficher l'adhésion de l'établissement aux principes de « Cité Sanctuaire » (Access Without Fear).
- **Soutien à la Littératie Juridique :** Organiser des séances d'information simplifiées avec des partenaires spécialisés sur les droits des migrants au Canada.
- **Faciliter l'accès au PFSI :** Accompagner les parents demandeurs d'asile dans l'utilisation de leur couverture fédérale pour les besoins de santé de l'élève.

APPUIS ET RESSOURCES

- **Politiques « Accès sans peur » (Access Without Fear)** : Plusieurs municipalités telles que : Toronto, Vancouver, Edmonton, considérées comme «Villes sanctuaires », garantissent à chaque résident l'accès à des services municipaux, peu importe sa situation migratoire.
- **Trouver des services pour les réfugiés au Canada** : - Site web de l'IRCC.
- **Justice pas-à-pas (Steps to Justice)** : Bien que basée en Ontario, cette plateforme est un modèle de référence en matière de littératie juridique utilisé à travers le Canada. - Community Legal Education Ontario (CLEO).

L'essentiel en une phrase

« Le droit à l'éducation est un droit humain fondamental. Il ne dépend pas de l'endroit où l'on est né, ni du statut d'immigration de ses parents. »
— L'Honorable Ratna Omidvar, sénatrice Canadienne et experte en matière de migration et d'inclusion. Pour le TÉÉ, cette citation est le socle de son intervention : devant la porte de l'école, chaque enfant est d'abord un élève.